

한국가스공사 상임감사위원

경고 요구

일련번호 제22-신규사업종합-09호

제목 ▶▶▶▶▶▶▶▶ 파견 임직원 보수규정 승인 부적정

소관부서 ⊗⊗⊗⊗⊗처 ◆◆◆◆◆◆◆◆부

조치부서 □◇□◇처

내용

1. 업무 개요

⊗⊗⊗⊗⊗처 ◆◆◆◆◆◆◆◆부 「직제규정 시행세칙」[별표2] 분장업무에 따라 병커링사업 계획 및 수행, 자회사 설립·관리업무를 담당하고 있고, LNG병커링 사업을 추진하며 공사를 비롯하여 ❖❖❖❖공사, ○○○○○○○, □◇□◇, ⊕⊕⊕⊕⊕⊕, ⊗⊗⊗⊗⊗⊗ 등 총 6개 기관과 LNG병커링 합작사(JV: Joint Venture)를 설립하기 위해 JV에 적합한 보수규정(안)을 설계하였으나, JV 설립 지연에 따른 정부의 LNG병커링선 건조보조금 수령자격 취소 가능성이 우려되어 먼저 공사 100% 출자 후 지분(49% 이하) 매각추진을 하는 것으로 공사 이사회(510회) 의결을 받았다.

이후 공사 지분 100% 출자하여 2020.12.4.에 ▶▶▶▶▶▶▶▶(주)(이하 “< <”)을 설립하였고 JV에 적합한 보수규정(안)으로 2021.2월부터 2022.10월 현재 까지 파견직원의 보수를 지급중이며 추진경과는 【표 1】과 같다.

【표 1】 LNG병커링 출자회사 설립 및 보수규정 의결 추진현황

구분	시행시기	내용
1	2020.07.14.	LNG병커링 합작회사 설립추진위원회 협약(6개 기관) - 기관명: 한국가스공사, ❖❖❖❖공사, ㉠㉠㉠㉠㉠, ㉠㉠㉠㉠, ㉠㉠㉠㉠㉠, ㉠㉠㉠㉠㉠
2	2020.11.11.	JV에 적합한 “보수규정(안)” 설계(합작회사 설립추진위원회)
3	2020.11.13.	자회사 설립 협의시 “보수규정(안)” 제출(공사→㉠㉠㉠)
4	2020.11.19.	출자회사 설립시 사전협의 요청에 대한 회신(㉠㉠㉠→공사) - 내용: 직무가치 중심의 합리적 보수체계 마련 시행 요청
5	2020.11.20.	LNG 병커링사업 출자회사 설립(안) 이사회(제510회) 의결 - JV설립 지연으로 LNG병커링선 건조보조금 수령자격 취소 가능성을 고려하여 공사 100% 출자 후 지분(49% 이하) 매각 추진 계획
6	2020.12.04.	▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶(주)약칭 <㉠> 설립
7	2021.02.04.	▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶(주) 취업규칙 및 보수규정 법인이사회 의결 - “보수규정(안)”으로 의결 및 보수규정 적용('21.2~'22.10)
8	2022.01.17.	▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶(주) 법인장 공사인력 파견
9	2022.06.24.	▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶(주) 법인장 경영계약서 확정

※ 출처: 확인서 “▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶ 파견 임직원 보수규정 승인에 관한 건”

2. 관계규정 및 판단기준

「보수규정 시행세칙」 제9조(파견자의 보수) 제2항에 따르면 파견기관에서 파견기간 중 임금의 일부 또는 전액을 부담할경우의 임금계산방법은 그 때마다 사장이 별도로 정하도록 규정하고 있다.

또한 「감사규정」[별표1] 일상감사의 범위에 따라 출자회사의 이사회 승인 안건에 대한 방침은 일상감사 대상으로 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. <㉠> 보수규정 승인절차 누락

㉠㉠㉠㉠㉠㉠㉠부는 <㉠>의 보수규정(안)으로 파견직원 보수 결정시 「보수 규정 시행세칙」에 따라 사장의 결재를 득하여야 했으나 승인절차를 누락하고

법인이사회 의결만으로 출자회사 보수규정을 결정하였고 【표 2】와 같은 파견
직원의 보수를 지급하고 있다.

【표 2】 ◁◁ 법인 파견직원 현황

성명	직위(직급)	파견기간	근무지	임금지급기관
YYY	법인장(1급)	'22.01.17 ~ '24.01.16 (2년)	■■■■■■■■■■	파견사(◁◁) 전액 부담
VVV	차장(3급)	'21.02.01 ~ '23.01.31 (2년)		
ZZZ	차장(3급)	'22.01.01 ~ '23.12.31 (2+1년)		
ABC	과장(4급)	'22.01.01 ~ '23.12.31 (2+1년)		
DEF	대리(4급)	'21.05.03 ~ '23.05.02 (2년)		
GHI	대리(4급)	'21.02.01 ~ '23.01.31 (2년)		

※ 출처: 확인서 "▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶ 파견 임직원 보수규정 승인에 관한 건"

나. ◁◁ 보수규정 급여체계 상이

◁◁의 보수규정은 공사 및 타출자회사 대비 급여체계가 상이한 점이 있으
며 비교현황은 【표 3】과 같다.

【표 3】 공사, 타출자회사 및 ◁◁ 보수규정 비교표

구분	급여구성내역					
공사	기본급	직무급	고정상여금 (300%)	내부성과급 (250%)	경평성과급 (0~250%)	연차수당+ 시간외수당
◁◁	기본연봉 ¹⁾ (3급限수당 ²⁾)	직무연봉+ 100% ³⁾	고정상여금 (300%)	내부성과급 (150%)	경평성과급 (0~250%)	시간외수당
타출자회사 ⁴⁾	기본연봉	직무연봉	성과연봉(490~740%) or (500~800%)+연차수당			

1) 기본연봉을 상·하한액내에서 법인장 승인으로 정함(공사는 직급·호봉별 한 개의 정해진 기본급 적용)
2) 3급직원에게 팀장역무수행 직책급 ***만원/년 기본연봉에 추가(상여금/성과급/수당 산정시 상향 효과)
3) 내부성과급에서 받아야 할 기본연봉 100% 금액을 직무연봉에 포함(수당 산정시 상향 효과)
4) 파견자: ▼▼▼▼▼▼▼▼▼(상임이사 1명), ♀♀♀♀♀♀♀(전무 1명), ▲▲▲▲▲▲▲(대표이사 1명)
※ 출처: ■■■■■■■■■■■■■■■부 제출자료 재구성, %는 기본급에 곱하여 산출

급여체계의 문제점을 살펴보면 ① 공사는 직급·호봉별 한 개의 정해진 급여 테이블의 기본급을 적용받지만 <<는 상·하한액내에서 법인장 승인으로 기본 연봉을 정할 수 있고 실제로 공사기준대비 개인별 ***만 원 이상의 기본연봉으로 법인장이 승인하였으며, ② 3급 직원이 법인에서 2급 팀장역무를 수행한다는 사유로 직책급 연 ***만 원을 기본연봉에 추가하여 상여금, 성과급, 수당 산정시 금액이 상향되는 현상이 발생되었고, ③ 내부성과급에서 받아야 할 기본 연봉 100% 금액을 직무연봉에 포함시키면서 시간외수당 산정시 금액이 상향되는 현상이 발생되어, 결과적으로 << 파견직원의 연봉 지급액이 공사수준 대비 ***과 같은 차액이 발생하였다.

한편, 법인장 파견은 2022.1.17.이나 법인장의 급여기준이 <<의 보수규정에 부재하여 법인장은 상여금, 성과급을 미수령 중이었으며, ◆◆◆◆◆◆◆◆부는 출자회사 보수규정 관련하여 전략임원회의(2022.10.5.) 방침에 따라 파견직원 급여 수준에 대한 방향을 논의하였고 최종적으로 급여복지부에서 “국내 출자회사 파견자 보수지급 기준(안)”을 2022.10.26.에 제정하였으며 공사기준으로 출자회사 보수를 산정 및 지급하는 것으로 후속업무 진행 중에 있다.

다. 파지급 보수 환수 어려움

공사기준 보수대비 파지금액 환수 가능여부를 살펴보면, 대법원 판례 (2001.10.23. 선고)[2001다25184]에 따르면 「근로기준법」 제43조에 따라 사용자가 근로자에 대하여 가지는 채권을 가지고 일방적으로 근로자의 임금채권을 상

계하는 것은 금지하는 사항이며, 근로자가 자유로운 의사에 터잡아 이루어진 동의를 할 경우에는 환수가 가능하지만 자유로운 의사의 판단은 엄격하고 신중하게 이루어져야 한다고 판결하였다.

또한 부에서 노무질의에 대한 답변(2022.9.29.)에는 공사가 출자사로서 주체가 되어 문제가 된 보수규정 제정안에 대하여 이사회 구성원으로서 해당 보수규정 제정안 심의 및 의결에 참여했는데, 실질에 있어 공사가 해당 보수규정 제정을 승인한 것으로 볼 소지가 크며, 파견직원의 보수를 공사에서 재직 중인 직원 기준으로 감액하는 내용으로 변경하는 것은 근로조건의 불이익 변경에 해당하므로 근로기준법 제4조(근로조건의 결정) “근로조건은 근로자와 사용자가 동등한 지위에서 자유의사에 따라 결정하여야 한다.” 또는 근로기준법 제94조(규칙의 작성, 변경절차) 제1항 단서의 “취업규칙을 근로자에게 불리하게 변경하는 경우에는 그 동의를 받아야 한다.”를 준용하여 근로자의 동의를 받아야 한다고 하였다.

상기의 판례 및 노무 질의 답변에 따라 공사기준 보수 과지금액을 근로자의 동의를 얻어 환수를 할 수는 있겠으나, 근로자의 동의가 동등한 지위와 자유로 의 의사로부터 결정된 것 인지를 판단하는 것은 매우 신중하고 엄격한 사안임을 미루어 보아 실질적 환수는 어렵다고 판단된다.

라. 일상감사 누락

사장의 승인절차를 누락했던 << 보수규정 관련 출자회사 법인이사회를

2021.2.4.에 개최하면서 일상감사 또한 누락하였다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

◆◆◆◆◆◆◆부는 최초 LNG병커링 합작사(JV)를 설립하려 하였고 자유로운 경쟁시장인 병커링 사업 특성을 반영하여 민간사 체계의 급여제도를 시행하기 위해 합작회사추진위원회에서 노무법인에 용역을 의뢰하여 연봉제 기반의 “보수규정(안)” 설계하였고 ○○○와 협의도 된 사항이었으며, 사후조치이지만 “국내 출자회사 파견자 보수지급 기준(안)” 확정에 기여하였고, 출자회사 설립 당시 시한이 있는 다수 업무 추진과정에서 절차적 과실이 발생한 것이라는 의견을 제시하였다.

그러나 현재 적용중인 보수규정이 당초 계획했던 JV에 맞는 급여이고 ○○○ 회신을 받았다 할지라도 공사 내부 규정에 따라 출자회사 파견자 급여에 대한 ① 주요절차인 사장승인을 득하지 않은 점, ② 사장승인을 받지 않은 보수규정에 따라 공사수준 대비 급여 차이가 상당히 발생토록 연봉계약을 승인·운영한 점, ③ 사장승인 절차 누락 건을 다루는 출자회사 이사회 승인 안건의 일상감사를 누락한 점, ④ 결과적으로 과지급금 환수가 실질적으로 어려운 점 등을 발생시킨 것은 해당 업무 시 주의하지 못했던 업무적 과실임이 명백하다.

조치할 사항

回回回◆처장은 출자회사 파견자 보수규정 승인절차를 누락하고 법인장 직무대리로 연봉계약 승인한 담당처장과 출자회사 보수규정 승인절차 누락관련 총괄업

무를 미흡하게 한 부서장에게 경고조치하시기 바랍니다. (경고)

[관련자-경고]

⊗⊗⊗⊗⊗처 처장 KKK

⊗⊗⊗⊗⊗처 ◆◆◆◆◆◆◆부 부장 LLL(현 ◎◇◎◇◎◇처 ㅇㅇㅇㅇ부)